

תקיעת שופר בר"ה שחל להיות בשבת

(1) תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כט עמוד ב

/משנה/. יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין, אבל לא במדינה. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין. אמר רבי אלעזר: לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד. אמרו לו: אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין. ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה: שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא - תוקעין, וביבנה לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד.

(2) רש"י מסכת ראש השנה דף כט עמוד ב

אבל לא במדינה - לא בירושלים, ולא בגבולין.

(3) רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ב הלכה ח

כשגזרו שלא לתקוע בשבת לא גזרו אלא במקום שאין בו בית דין, אבל בזמן שהיה המקדש קיים והיה בית דין הגדול בירושלים היו הכל תוקעין בירושלם בשבת כל זמן שבית דין יושבין, ולא אנשי ירושלם בלבד אלא כל עיר שהיתה בתוך תחום ירושלם, והיתה רואה ירושלם לא שתהיה בתוך הנחל, והיתה שומעת קול תקיעת ירושלם לא שתהיה בראש ההר, והיתה יכולה לבוא בירושלם לא שיהיה נהר מפסיק ביניהם, אנשי אותה העיר היו תוקעים בשבת כירושלם, אבל בשאר ערי ישראל לא היו תוקעין. /השגת הראב"ד/ כשגזרו שלא לתקוע בשבת לא גזרו אלא במקום שאין בו בית דין. א"א ההפוכין שהפך זה המחבר את הענינים ולא הביא אותם כסדר התלמוד הם גרמו לו לשנות הדברים ממה שהן והיה לו לומר בכאן אסרו בתחלה לתקוע בעיר אפילו בירושלים אבל במקדש היו תוקעין וכו' אבל משחרב בית המקדש וכו' ואע"פ שאין צורך להזכיר כלל, וגם בזה טעה כי בזמן בית המקדש לא היו תוקעין אלא במקדש אבל משחרב תוקעין כל הסמוך לה.

(4) תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה פרק ד הלכה א

יום טוב של ראש השנה כו' רבי אבא בר פפא א"ר יוחנן ורשב"ל הוון יתיבין מקשיי אמרין תנינן יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה אין דבר תורה הוא אף בגבולין ידחה אין לית הוא דבר תורה אף במקדש לא ידחה עבר כהנא אמרין הא גברא רבה דנישאל ליה אתון שאלון ליה אמר לון כתוב אחד אומר יום תרועה וכתוב אחר אומר זכרון תרועה הא כיצד בשעה שהוא חל בחול יום תרועה בשעה שהו' חל בשבת זכרון תרועה מזכירין אבל לא תוקעין

(5) ויקרא פרק כה פסוק ט

והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם:

(6) רש"י ויקרא פרק כה פסוק ט

ביום הכפורים - ממשמע שנאמר ביום הכפורים איני יודע שהוא בעשור לחדש, אם כן למה נאמר בעשור לחדש, אלא לומר לך תקיעת עשור לחדש דוחה שבת בכל ארצכם, ואין תקיעת ראש השנה דוחה שבת בכל ארצכם, אלא בבית דין בלבד:

(7) תוספות מסכת ראש השנה דף כט עמוד ב

שמא יטלנו ויעבירונו ארבע אמות - הא דלא נקט שמא יוציאנו מרשות היחיד לרשות הרבים . . . ונראה דמרשות היחיד לר"ה אית ליה הכירא וליכא למיגזר אבל ברשות הרבים זימנין דלאו אדעתיה ומעביר ארבע אמות

(8) מגן אברהם אורח חיים סימן תקפח ס"ק ד

אין תוקעין - אע"פ שתקיעה שבות ויבא עשה של תורה וידחה שבות של דבריהם מ"מ גזרי' שמא יעבירונו ד"א בר"ה (רמב"ם) הקש' מהרמ"פ בהגהותיו דהא תקיע' שבות נמי גזירה שמא יתקן כלי שיר וא"כ נימ' דאסו' משום האי גזירה

והעמידו דבריה' במקו' עשה ות' דהאי גזירה לא גזרו בתקיעת שופר דא"כ לא יתקעו לעולם דגם ב"ט שיך שמא יתקן
ונמצא שיעקרו מ"ע מן התורה אבל גזירה שמא יעבירו לא שיך אלא בשבת

9) רש"י מסכת ראש השנה דף כט עמוד ב

אלא ביבנה - שהיתה שם סנהדרין גדולה בימיו, וכן בכל מקום שגלתה סנהדרין, אבל לא בבית דין של עשרים ושלושה.

10) חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כט עמוד ב

פרש"י דכולהו תנאי סברי [שאינן תוקעין] אלא במקום שיש שם סנהדרין גדולה וכדאמר בגמרא (ל' א') ובר"ה לא היו
תוקעין אלא בב"ד שקדשו בו את החדש, וסבר רבי אלעזר דדוקא ביבנה כשהיתה שם סנהדרין גדולה, ואיך תנאי סברי
דהוא הדין כל מקום שיש בו סנהדרין גדולה, אלא דבהא פליגי דת"ק סבר דאפילו ב"ד דאקראי כלומר שאין סנהדרין
קבועין שם אלא שבאו שם דרך מקרה ורבנן בתראי אתו לטפויי דבעינן קבועה, ויש מוסיפין שדין סנהדרין אפילו יש שם
שלושה של ב"ד סמוכין [ובלבד שיהיו אותן השלושה מכלל סנהדרין גדולה שקידשו את החדש, אבל אם אינם מכלל
סנהדרין גדולה לא], וכל שכן בזמן דליכא ב"ד סמוכין, אבל הרי"ף הביא משנה זו וגמרא דילה בהלכות נראה שהוא סובר
שיזה נוהג אפילו בזמן הזה, ותלמידיו העידו עליו שהיה נוהג לתקוע שופר בב"ד שלו בשבת משום דהשתא ידעין בקביעא
דירחא

11) רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ב הלכה ט

ובזמן הזה שחרב המקדש כל מקום שיש בו בית דין קבוע והוא שיהיה סמוך בארץ ישראל תוקעין בו בשבת, ואין תוקעין
בשבת אלא בבית דין שקידשו את החדש אבל שאר בתי דינים אין תוקעין בהן אף על פי שהן סמוכין

12) רא"ש מסכת ראש השנה פרק ד סימן א

אמר ר"א כשהתקין ריב"ז לא התקין אלא ביבנה אמרו לו אחד יבנה ואחד בכל מקום שיש בו בית דין. רש"י פי' בית דין של
כ"ג. אמרו עליו על רב אלפס ז"ל שהיה תוקע בר"ה שחל להיות בשבת. וכן משמע בהלכותיו שהביא מימרא דרב הונא ועם
ב"ד ואין דרכו להביא אלא דבר הנוהג בזמן הזה. והוא היה מפרש כל מקום שיש בו בית דין לאו דוקא סנהדרין אלא בית
דין מופלג וגדול בדורו ולא נהגו תלמידיו אחריו לעשות כן.

13) ביאור הלכה סימן שג

והשתא דלית לן ר"ה גמור - הנה המחבר בסימן שמ"ה ס"ז סתם שם כדעה הראשונה דגם בזה"ז איכא ר"ה וע"כ דהכא
משמיה די"א הוא דכתב כן וליה לא ס"ל והמ"א בסימן י"ג וסימן שמ"ה כתב בשם המחבר שפסק כן דבה"ז ליכא ר"ה
וליתא [תוספות שבת] ועיין במה שכתבנו שם בסימן שמ"ה בבה"ל. ויש לעיין לשיטה זו למה אין תוקעין שופר בר"ה בשבת
בזמנינו כיון דליכא ר"ה ולא שיך שמא יעבירו ד"א:

14) דרוש וחזו"ח"א - מערכה ח במס חגיגה דף ד ע"א

גדול שתוקע בשבת קיים מצות שופר דזמנו גם בשבת אלא דעבר על שבות דשבת

15) ספר מועדים בהלכה דף נ"ג

שאלת התקיעה בראש השנה שחל בשבת ירדה למעשה מעל הפרק מימות הרי"ף ואילך אולם השאלה נתעוררה שוב
בירושלים בשנות תרס"ה ותרס"ו שחל רצופות שנה אחר שנה ראש השנה בשבת תלמיד חכם גדול היה בירושלים תקין
בדעתו ובעל מרץ ר' עקיבא יוסף שלזינגר בעל לב העברי והוא עשה תעמולה גדולה לתקוע בירושלים בשבת של ראש השנה
אף פרסם שורה של מאמרים על כך במאסף התורני תל תלפיות שהופיע בהונגריה שנות תרס"ד ותרס"ה כמה וכמה צירופי
טעמים חידש ופרט מהם כי להרמב"ם שירושלים בכלל מקדש ראה למעלה אין הכוונה דווקא בזמן שביהמ"ק היה קיים
אלא שירושלים תמיד יש לה אותה המעלה שלא גזרו בה שמא יעבירו ממה נפשך אם אנו פוסקים כהרי"ף לעשות בארץ

ישראל שני ימים טובים של ראש השנה מה שלא נהגו כן עד ימיו ואנו מבטלים מצות תפילין של תורה ביום השני אם כן אל נאחז את החבל בשני ראשים ונפסוק כמותו גם לתקוע ביום השבת ואיזה פנים לנו לבטל שופר ביום ראשון ותפילין ביום שני וכאלה עוד הרבה טעמים שרובם אינם עומדים בפני הבקורת התורנית וכמה רבנים השיגוהו לנכון באותו מאסף הצעתו היתה להתקבץ עם רב בביהכ"נ של ר' יוחנן בן זכאי או בחורבת ר' יהודה החסיד עם בתי הדינים של האשכנזים והספרדים (בפני בי"ד) ולתקוע שם בשופר לפי דבריו הסכימו לו הגאונים ר' שמואל סלאנט והאדר"ת אלא שמעשה שטן הצליח והתנגדות עצומה קמה מצד הממונים והכוללים ולא נתנו לו להפיק את רצונו אגב בירושלים ריננו אז שהוא עשה מעשה השכים בבוקר סגר את חלונות הבית ותקע בראש השנה שחל בשבת אין לדעת אם הרינון היה אמת אבל הדבר נתן ענין גדול לענות בו וירושלים רעשה

(16) תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כח עמוד א

משנה. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. אמרו להם בית הלל לבית שמאי: לא כך היה מעשה, שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורנית, ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, ולא אמרו לו דברי? - אמרו להם בית שמאי: משם ראינו? אף הם אמרו לו: אם כן היית נוהג - לא קיימת מצות סוכה מימך.

(17) תוספות מסכת סוכה דף ג עמוד א

דאמר לך מני ב"ש היא ולא תזוז מינה כו' - ... מעשה ברבי יוחנן החורני שחלה והלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקרו ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית אמרו לו זקני ב"ש א"כ היית נוהג כל ימך לא קיימת מצות סוכה כל ימך ומסקינן התם דהלכה כרבי יוחנן החורני דההיא פלוגתא בסוכה גדולה כדמסקינן דבתרתי פליגי בההיא הלכה כב"ה אבל הכא בסוכה קטנה ובהא הלכה כב"ש מיהו שמעתין דהתם תימה היכי דייק מינה דעשה כב"ש לא עשה ולא כלום דראיה דמיייתי בעשה כב"ה מייירי ועוד וכי צריך ראייה על זה היכא דהלכה כב"ה שאם עשה כב"ש לא עשה ולא כלום וצ"ל דאיצטרך התם לאיתויי היכא דב"ה מחמירים מדרבנן וב"ש מוקמי לה אדאורייתא ולא גזרינן אם עשה כדברי ב"ש לא יצא ידי חובתו אפי' דאורייתא כדאשכחן לב"ש היכא דיתבי אפיתחא דמטלטלת דגזרי שמא ימשך אחר שולחנו וקאמרי לא קיימת מצות סוכה מימך דאפי' מדאורייתא לא קיים ומדבית שמאי נשמע לב"ה.

(18) פ' הר"ן על הר"ף סוכה י"ב ע"ב בדפי הר"ף

אמרו לו אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימך. לאו דוקא דהא מדרבנן הוא דמיתסר שמא ימשך אחר שולחנו אלא הכי קאמר לא קיימת מצות סוכה כראוי וכרצון חכמים

(19) חלקת יואב - קונטרס קבא דקשייתא קושיא צ"ט

ראיתי דבר תמוה להגאון רע"א ז"ל במערכה ח' דפשיטא ליה אם תקע שופר בשבת אף דעבר על שבות מ"מ המצוה נתקיים בדיעבד עיי"ש ד"ה והנה אבל מאד לפלא על גאון כמותו שיאמר דבר כזה ולא מבעי' להתוס' ריש סוכה ג' ע"א ד"ה דאמר כל היכא דהמצוה פסולה מדרבנן גם מדאורייתא לא יצא אף להר"ן סוף פסחים קט"ז ע"ב במשנה דר"ג דחולק על התוס' עיי"ש אבל היכא דפטר חכמים לגמרי מן המצוה ודאי נעקר המצוה מכל וכל כמו בסדין בציצית כתבו במנחות דף מ' ע"א ד"ה סדין דלכך נקט הברייתא פוטרינן ולא אוסרינן דלגמרי פטור וכ"ה ברא' בהל' ציצית סי"ז דהוי ברכה לבטלה ולכך כתב רבינו יונה ריש ברכות ב' ע"א דאינו חייב לקרות כלל אחר חצות אף דשם ליכא איסור רק מטעם הש"ס יבמות דף צ' ע"א דיש כח ביד חכמים לעקור המצוה בשב ואל תעשה תדע דאל"כ בזה"ז שאין לנו רה"ר נתקע וניטול לולב כמו בתכשיטין דמותר בזה"ז הגם דיש לדחות קצת דשם התירו תיכף בחצר משא"כ בשופר דלגמרי אסרו אף בבית אך מזה גופא מוכח דפטור לגמרי וכן מוכח דאל"כ נתקע בבין השמשות של שבת דליכא משום שבות ואף דממ"נ אבל מ"מ בפנ"י ביצה דף י"ח ע"ב סוגיא דטבילת כלים הוכיח מש"ס נדה כ"ט ע"ב דמטבילין אותה צ"ה טבילות אף לב"ש הרי דלא אמרי' ממ"נ וא"כ נתקע בבין השמשות אלא דלגמרי פטור וכן מוכח מבה"ג שהובא בתוס' ר"ה דף ט' ע"ב ד"ה שאין ואף דבמעשר בהמה כתבו בתוס' בכורות דף ס"א ע"ב וברמב"ם פ"ז מהל' בכורות הלכה ב' דאם עבר ועישר בזה"ז חל המעשר ונתקדש ינו כיון דשם אין דנין על המצוה רק על ההקדש אבל כל שדנין על המצוה ודאי דעקרה מכל וכל ודברי הגאון רע"א תמוה מאוד

(21) שו"ת הר צבי או"ח ב סימן פח

בענין ר"ה שחל בשבת שאסור לתקוע בשופר (שו"ע סימן תקפח סעיף ה) - חקרו האחרונים כיצד הדין אם עבר ותקע בשבת אי חשיב שקיים מצות תקיעת שופר, או נאמר דמכיון דרבנן עקרו מצות שופר ואסרוהו ביום השבת, גם אי תקע לא עשה ולא כלום, וכמו שמצינו בתוס' סוכה (דף ג ע"א) גבי סוכה שהיא פסולה מדרבנן שוב הוי כמאן דלא קיים מצות סוכה כלל, ויהיה נ"מ לשיטת הפוסקים דביום שני של ר"ה אין מברכין שהחיינו על תקיעת שופר מפני שכבר בירך ביום ראשון, א"כ גם כשחל בשבת אם נאמר דלא עשה מצוה כלל יתחייב אליבא דכו"ע בברכת שהחיינו ביום השני, דברכת שהחיינו שבירך ביום השבת היתה ברכה לבטלה.

והלום ראיתי בהגהת חשק שלמה (מגילה דף ה ע"ב) שנסתפק בקטן שהגדיל בפורים שחל בשבת, או בשכחו ונאנסו ולא קראו את המגילה בע"ש - אי צריך לקרות את המגילה בשבת, די"ל דבתר דעקרו לחיוב הקריאה בשבת שוב אינו מוטל על יום השבת שום חיובי קריאה, וכן י"ל לענין תקיעת שופר. אבל בדרוש וחינוך להגרעק"א (מערכה ח) אין דעתו כן, אלא כתב בפשיטות דגם גדול שתוקע בשבת קיים מצות שופר דזמנו גם בשבת אלא דעבר על שבות דשבת. ולכאורה דברי רע"א סותרים ספיקו של בעל חשק שלמה שהרי לרע"א פשיטא ליה דאף דעקרו מצות קריאת המגילה בשבת, מ"מ אם עבר ותקע קיים המצוה, ודלא כבעל חשק שלמה שמצדד דפקעה לגמרי המצוה של שבת. אבל כד נעיין אין סתירה מדברי רע"א, דהרי למסקנת הגמרא ריש מגילה כל ההקדמות וההתקנה שלא לקרות בשבת - אנשי כנה"ג בעצמן תקנו, והם אמרו שלשם איזה צורך שהוא יכולים לעוקרם ולהקדים זמן הקריאה כפי ראות עיני חכמים, ומכיון שאנשי כנה"ג מעיקרא נתנו רשות להקדים לעת הצורך רואים אנו אותה הקדמה כאילו אנשי כנה"ג בעצמן הקדימוהו ועקרו מצות קריאה מיום השבת, ולכן לא נשארה בשבת שום מצוה כלל, משא"כ בשופר שחיובו מן התורה, אומר רע"א דאע"ג דחכמים אסרו תקיעת שופר בשבת, מ"מ המצוה של התורה לא נעקרה ממקומה, ולכן אם עבר ותקע קיים אמרינן ויצא ידי מצוה של תורה.

אבל קשה על דברי רעק"א מתוס' סוכה (דף ג ע"א) ...

וכדי ליישב שיטת התוס' י"ל דלדידהו פלוגתא דר"מ ור' יהודה תליא בפלוגתת התוס' והר"ן, דר"מ ס"ל כסברת הר"ן דפסול מדרבנן לא מפקיע המצוה מדאורייתא, וכיון דבדיעבד קיים אמרינן ויצא הרי מצות סוכה שפיר ראויה לשבעה היא, ור' יהודה ס"ל כתוס' סוכה דפסול דרבנן מפקיע גם עיקר המצוה ולא שמה סוכה, ונמצא שמן התורה פסולה, ולא מטעמו של הריטב"א אלא מכח סברא דכל דעקרו רבנן המצוה נפקעה גם מדאורייתא. ולהלכה נחלקו הראשונים: הרי"ף גיאות פסק כר' יהודה כמו בכל מקום ר"מ ור"י הלכה כר"י, והתוס' בסוכה יסברו כר"ף גיאות. ובזה מיושב נמי דברי רע"א הנז' דהוא נקט להלכה כהשו"ע דכאן הלכה כר"מ דבשביל פסול דרבנן לא נעקר לגמרי המצוה דאורייתא, ומה"ט פשיטא ליה לרע"א דהתוקע בר"ה שחל בשבת יצא ידי תקיעת שופר אעפ"י שעבר על שבות דרבנן, דהם לא עקרו מצות התורה לגמרי ולכן קיים אמרינן.

20) שו"ת רבבות אפרים ח"ד או"ח קפ"א

הערות לרבבות אפרים חלק ג'

הנני מעתיק פה הערות על ספרי ששלח לי ידידי הרה"ג ר' אברהם יפה שלינגר רב ואב"ד דקה"י מחזיקי הדת מגענף והערותיו הן חשובות ותועלת ללומדי התורה וז"ל

טז בסימן שצ"א כתב מע"כ לדון בתקע תק"ש בשבת האם קיים המצוה ונפ"מ האם ביום א' שחל בשבת ותקע ובירך שהחיינו אז לא צריך לברך ביום השני באם יצא י"ח ואם לא יצא אז צריך לברך ביום השני של ר"ה שהחיינו וכל הדיון לדעת המחבר או"ח סי' ת"ר סעי' ג' הלדעת הרמ"א וכן אנו נוהגין בין כה וכה אמרינן זמן ביום ב' ומצטט מע"כ דברי כק"ז מרן הרע"א (בדו"ח מערכה ח' ד"ה והנה המג"א כצ"ל) דס"ל דגם גדול התוקע בשבת קיים מצות שופר בזמנו אלא דעבר על שבות דשבת שוב הביא מהשדי חמד מערכת כללים מערכת כ' כלל ס' בד"ה והרב מטה אהרן דס"ל דתלי' בדין אי עביד לא מהני ומצטט מאחד שהעיר על דבריו דגם בדרבנן אמרינן מצוה הבאה בעבירה כדאיתא רש"י פסחים ל"ה ע"ב ואולי יש לדון דהרי הרמב"ם פ"ה ה"ג מהל' שופר פוסק דיוצא בשופר הגזול דבוקל אין גזל ולכן י"ל דה"ה בתוקע בשבת ויש לחלק וצ"ע עכת"ד